

LES CONTRATS FIDIC EN MARCHES PUBLICS :

**C'EST QUOI
EXACTEMENT**

Les contrats FIDIC sont des modèles de convention qui font référence dans les domaines de la conception et de la construction des grands projets internationaux. Ces contrats définissent les droits et obligations qui lient le maître d'ouvrage, « l'ingénieur » et l'entreprise.

Toute personne chargée de gérer des contrats dans le secteur AECO (architecture, ingénierie, construction et exploitation) est susceptible d'utiliser des contrats FIDIC à un moment ou à un autre.

Créés par la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC), ces accords contractuels sont considérés comme la norme internationale et sont largement utilisés dans l'industrie AECO partout dans le monde.

Développés et perfectionnés pendant plus de 50 ans par des experts du secteur, les contrats FIDIC font référence à l'échelle internationale pour tout projet d'ingénierie ou de construction ; ils rationalisent le processus de gestion des contrats et facilitent le déroulement des projets impliquant plusieurs pays.

Ces contrats sont synonymes de confiance dans le monde entier grâce à leur approche équilibrée des rôles, des responsabilités et de la gestion des risques.

Les contrats FIDIC sont utilisés par des entreprises de toutes tailles du secteur AECO dans le monde entier. Ils offrent une suite d'accords standard qui peuvent être appliqués facilement et efficacement à la majorité des projets de construction et d'ingénierie ; ils bénéficient de la confiance de nombreux organismes et juridictions internationaux.

La Fédération internationale européenne de la construction, l'International Federation of Asian and Western Pacific Contractors Associations, l'Inter-American Federation of the Construction Industry, l'Associated General Contractors of America, les banques multilatérales de développement et d'autres institutions encore ont tous ratifié les contrats FIDIC.

Bien que ses contrats fassent référence, la FIDIC n'a cessé de les améliorer depuis leur introduction il y a plus de 50 ans pour garantir qu'ils répondent aux besoins contractuels les plus récents et fournissent une norme adaptée à de nombreux cas d'utilisation dans le secteur AECO.

On désigne parfois ces contrats standard sous le nom de « suite arc-en-ciel » car chaque type de contrat est associé à une couleur différente.

Les contrats FIDIC les plus couramment utilisés sont les suivants :

- **Le contrat de construction (Livre rouge) – Le plus populaire des contrats FIDIC, le Livre rouge, convient pour les projets de construction dans lesquels la responsabilité de la conception incombe principalement au maître d'ouvrage.**
- **Le contrat de construction BMD (Livre rose) – Il s'agit d'une version du Livre rouge destinée aux projets financés par des banques multilatérales de développement.**
- **Le contrat d'infrastructure et de conception-construction (Livre jaune) – Le Livre jaune convient pour les projets de construction dans lesquels l'entrepreneur est en charge de la majeure partie de la conception.**
- **Le contrat EPC/clé en main (Livre argent) – Le Livre argent est le modèle le plus approprié aux projets clés en main.**
- **La forme courte (Livre vert) – Le Livre vert convient pour les projets d'une valeur relativement faible.**

**La Fédération internationale des ingénieurs-conseils
crée les contrats FIDIC en 1913.**

**Ils font figure de référence et de grandes institutions
financières telles que la Banque Mondiale
recommande depuis leur utilisation.**



bass
consulting



CABINET DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  228 99 09 09 02 ▪ Lomé (Togo)
971 05 06 15 28 62 ▪ Dubaï (United Arab Emirates)

▪ consulting@bassentreprises.com

▪ www.bassentreprises.com